

Majeures types - Procédure civile

18 constructions modulaires pour le cas pratique CRFPA

Mode d'emploi

Ces majeures sont des constructions modulaires : sélectionne uniquement les règles utiles au problème, puis développe une mineure précise et factuelle. Chaque fiche suit le même ordre : question-type, majeure, points à vérifier, conclusion et fondements essentiels.

Important. Synthèse originale de révision fondée sur les fascicules 2025. Elle ne remplace ni le cours, ni le Code, ni la vérification des actualisations ultérieures.

Sommaire

01. Intérêt et qualité à agir
02. Compétence matérielle
03. Compétence territoriale
04. Exception d'incompétence
05. Nullité pour vice de forme
06. Nullité pour irrégularité de fond
07. Assignation et saisine du tribunal judiciaire
08. Principe de la contradiction
09. Fin de non-recevoir
10. Pouvoirs du juge de la mise en état
11. Interruption de l'instance
12. Recevabilité et loyauté de la preuve civile
13. Autorité de la chose jugée
14. Appel - délai et recevabilité
15. Effet dévolutif de l'appel
16. Caducité en procédure d'appel avec représentation obligatoire
17. Procédure orale et comparution
18. Clause ou tentative préalable de règlement amiable

Intérêt et qualité à agir

Question-type. La recevabilité de la demande est contestée faute d'intérêt ou de qualité.

MAJEURE À TIROIRS

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie. L'intérêt doit être personnel, direct, né et actuel, sauf actions préventives admises par la loi. La qualité correspond au titre juridique permettant d'agir lorsqu'une action est attitrée. Le défaut d'intérêt ou de qualité constitue une fin de non-recevoir, susceptible d'être proposée en tout état de cause, sous réserve des pouvoirs du juge et d'une éventuelle régularisation avant qu'il statue.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Intérêt personnel, direct et légitime
- Intérêt né et actuel
- Action banale ou attitrée
- Qualité du demandeur et du défendeur
- Régularisation possible

CONCLUSION-TYPE

À défaut d'intérêt ou de qualité, la demande est irrecevable sans examen au fond.

FONDEMENTS ESSENTIELS

CPC, art. 30, 31, 32 et 122 à 126.

Compétence matérielle

Question-type. Il faut déterminer la juridiction compétente en fonction de la nature ou du montant du litige.

MAJEURE À TIROIRS

La compétence d'attribution se détermine d'après la nature de la prétention et les règles spéciales applicables, et non d'après les moyens de défense. Le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun en matière civile, sous réserve des compétences exclusives ou spécialisées attribuées à d'autres juridictions ou chambres. Lorsque la compétence dépend du montant, celui-ci est apprécié selon les prétentions du demandeur, en tenant compte des règles de cumul et des demandes indéterminées. Les règles de compétence d'attribution d'ordre public peuvent être relevées d'office dans les cas prévus.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Nature exacte de la demande
- Compétence exclusive ou spéciale
- Montant et cumul des prétentions
- Demande principale ou incidente
- Ordre public

CONCLUSION-TYPE

La juridiction matériellement compétente est celle que les textes désignent au regard de l'objet principal de la demande.

FONDEMENTS ESSENTIELS

COJ et CPC, notamment art. 33 et s.

Compétence territoriale

Question-type. Le défendeur conteste le lieu où l'action a été engagée.

MAJEURE À TIROIRS

La juridiction territorialement compétente est en principe celle du lieu où demeure le défendeur. S'il existe plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Des options sont prévues, notamment en matière contractuelle au lieu de la livraison effective ou de l'exécution de la prestation, et en matière délictuelle au lieu du fait dommageable ou du dommage subi. Les règles spéciales et les compétences exclusives doivent être vérifiées. Une clause attributive de compétence territoriale n'est valable que dans les conditions strictes prévues entre commerçants et si elle est spécifiée de façon très apparente.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Domicile du défendeur
- Pluralité de défendeurs
- Option contractuelle ou délictuelle
- Règle spéciale/exclusive
- Validité d'une clause attributive

CONCLUSION-TYPE

À défaut de règle spéciale ou d'option régulièrement exercée, le demandeur doit saisir le tribunal du domicile du défendeur.

FONDEMENTS ESSENTIELS

CPC, art. 42 à 48.

Exception d'incompétence

Question-type. Une partie veut contester la compétence de la juridiction saisie.

MAJEURE À TIROIRS

L'exception d'incompétence est une exception de procédure. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément avec les autres exceptions et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Son auteur doit la motiver et indiquer la juridiction devant laquelle il demande que l'affaire soit portée. Le juge statue sur la compétence et, selon les cas, renvoie les parties devant la juridiction compétente ou invite à mieux se pourvoir. La décision peut faire l'objet de la voie de recours spécialement organisée.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Moment de l'exception
- Simultanéité avec les autres exceptions
- Motivation
- Désignation de la juridiction compétente
- Voie et délai de recours

CONCLUSION-TYPE

L'exception est irrecevable si elle est tardive ou ne désigne pas la juridiction prétendument compétente.

FONDEMENTS ESSENTIELS

CPC, art. 73, 74, 75 et 80 et s.

Nullité pour vice de forme

Question-type. Un acte de procédure comporte une irrégularité formelle.

MAJEURE À TIROIRS

La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si un texte la prévoit ou si une formalité substantielle ou d'ordre public a été méconnue. Celui qui l'invoque doit démontrer le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsque la formalité est substantielle ou d'ordre public. La nullité doit être soulevée au fur et à mesure de l'accomplissement des actes et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir pour les actes déjà accomplis. Elle est couverte si sa cause a disparu avant que le juge statue et si aucune forclusion n'est intervenue.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Nature formelle du vice
- Texte ou formalité substantielle
- Grief concret
- Moment de l'exception
- Régularisation

CONCLUSION-TYPE

Sans grief démontré, l'acte ne peut être annulé pour vice de forme.

FONDEMENTS ESSENTIELS

CPC, art. 112 à 116.

Nullité pour irrégularité de fond

Question-type. L'acte est accompli par une personne dépourvue de capacité ou de pouvoir.

MAJEURE À TIROIRS

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant, et le défaut de capacité ou de pouvoir de celui qui assure la représentation en justice. Ces nullités peuvent être proposées en tout état de cause et n'exigent pas la preuve d'un grief. Elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un préjudice. Elles sont toutefois susceptibles de régularisation lorsque leur cause a disparu avant que le juge statue et qu'aucune forclusion n'est intervenue.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Capacité de la partie
- Pouvoir du représentant
- Pouvoir du mandataire de justice
- Date de régularisation
- Forclusion éventuelle

CONCLUSION-TYPE

L'acte est nul sans exigence de grief si une irrégularité de fond subsiste au moment où le juge statue.

FONDEMENTS ESSENTIELS

CPC, art. 117 à 121.

Assignation et saisine du tribunal judiciaire

Question-type. Il faut vérifier la validité de l'acte introductif et la saisine effective du tribunal.

MAJEURE À TIROIRS

L'assignation est l'acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître. Elle doit comporter les mentions communes aux actes, les mentions propres à l'assignation, l'objet de la demande, un exposé des moyens en fait et en droit ainsi que les modalités de comparution. La juridiction n'est effectivement saisie que par la remise d'une copie de l'assignation au greffe dans le délai applicable. Le non-respect du délai de placement est sanctionné par la caducité, susceptible d'être rapportée dans les conditions légales si le demandeur justifie d'un motif légitime.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Mentions obligatoires
- Date et modalités de comparution
- Signification régulière
- Délai de placement
- Éventuelle caducité et motif légitime

CONCLUSION-TYPE

Une assignation valable ne suffit pas : elle doit également être placée au greffe dans le délai requis pour saisir la juridiction.

FONDEMENTS ESSENTIELS

CPC, art. 54, 56, 648, 754 et s.

Principe de la contradiction

Question-type. Une partie soutient ne pas avoir pu discuter un moyen, une pièce ou une mesure.

MAJEURE À TIROIRS

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune puisse organiser sa défense. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, sauf exception légale. La violation du contradictoire affecte la régularité de la décision ou de l'acte concerné.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Communication en temps utile
- Possibilité effective de répondre
- Moyen relevé d'office
- Pièce ou expertise discutée
- Incidence procédurale

CONCLUSION-TYPE

La décision ne peut se fonder sur un élément qui n'a pas été soumis à la discussion contradictoire des parties.

FONDEMENTS ESSENTIELS

CPC, art. 14 à 16.

Fin de non-recevoir

Question-type. Une prétention est contestée sans discussion de son bien-fondé.

MAJEURE À TIROIRS

La fin de non-recevoir tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, notamment défaut de qualité, défaut d'intérêt, prescription, délai préfix ou chose jugée. Elle peut en principe être proposée en tout état de cause, sauf possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts celui qui s'est abstenu, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt. Les fins de non-recevoir d'ordre public doivent être relevées d'office dans les cas prévus et peuvent l'être dans d'autres hypothèses. Elles peuvent être régularisées avant que le juge statue lorsque leur cause a disparu.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Obstacle au droit d'agir
- Ordre public ou intérêt privé
- Moment de l'invocation
- Régularisation
- Compétence du juge saisi

CONCLUSION-TYPE

Si la fin de non-recevoir est fondée et non régularisée, la demande est rejetée comme irrecevable sans examen du fond.

FONDEMENTS ESSENTIELS

CPC, art. 122 à 126.

Pouvoirs du juge de la mise en état

Question-type. Un incident survient après sa désignation dans une procédure écrite devant le tribunal judiciaire.

MAJEURE À TIROIRS

À compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, le juge de la mise en état exerce les pouvoirs exclusifs que le Code lui attribue. Il statue notamment sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance, et, dans le champ prévu par les textes, sur les fins de non-recevoir. Les parties doivent lui soumettre ces moyens dans les délais et selon les règles de concentration applicables ; une question de fond nécessaire peut, selon le régime en vigueur, être tranchée ou renvoyée dans les conditions prévues. Ses ordonnances ont l'autorité de la chose jugée au principal lorsqu'elles statuent sur certains incidents et peuvent faire l'objet d'un appel immédiat dans les cas limitativement énumérés.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Date de désignation/dessaisissement
- Nature de l'incident
- Compétence exclusive
- Concentration des moyens
- Voie de recours immédiate ou avec le jugement

CONCLUSION-TYPE

L'incident doit être porté devant le juge de la mise en état lorsqu'il entre dans ses pouvoirs exclusifs, sous peine d'irrecevabilité ultérieure.

FONDEMENTS ESSENTIELS

CPC, art. 789, 794 et 795.

Interruption de l'instance

Question-type. Un événement affecte la capacité, la représentation ou la situation d'une partie en cours d'instance.

MAJEURE À TIROIRS

L'interruption de l'instance suspend le cours de la procédure lorsqu'intervient l'un des événements prévus par la loi, notamment le décès dans les cas où l'action est transmissible, la cessation de fonctions du représentant légal ou la perte de capacité d'ester. Certains événements interrompent de plein droit, tandis que d'autres ne produisent effet qu'à compter de leur notification à l'autre partie. L'interruption ne dessaisit pas le juge mais rend non avendus les actes accomplis après son effet, sauf confirmation. L'instance reprend par les diligences prévues, volontairement ou par citation.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Événement interruptif
- Caractère automatique ou conditionnel
- Date de notification
- Ouverture des débats
- Actes accomplis après interruption
- Reprise régulière

CONCLUSION-TYPE

Si l'événement a valablement interrompu l'instance, les actes postérieurs sont privés d'effet jusqu'à une reprise régulière.

FONDEMENTS ESSENTIELS

CPC, art. 369 à 376.

Recevabilité et loyauté de la preuve civile

Question-type. Une partie produit un enregistrement clandestin ou une preuve portant atteinte à un droit.

MAJEURE À TIROIRS

Le droit à la preuve peut justifier la production d'un élément portant atteinte à d'autres droits lorsque cette production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi. Le juge doit mettre en balance les intérêts en présence, rechercher si la preuve pouvait être obtenue autrement et apprécier l'étendue de l'atteinte. L'illicéité ou la déloyauté d'un moyen de preuve n'entraîne donc pas automatiquement son exclusion en matière civile, mais impose un contrôle concret de nécessité et de proportionnalité.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Droit invoqué
- Caractère indispensable de la pièce
- Existence de moyens moins attentatoires
- Gravité et étendue de l'atteinte
- Débat contradictoire

CONCLUSION-TYPE

La preuve litigieuse n'est admissible que si elle est indispensable et si l'atteinte causée demeure proportionnée.

FONDEMENTS ESSENTIELS

Ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 et 21-11.330 ; art. 6 CEDH.

Autorité de la chose jugée

Question-type. Une partie réintroduit une demande déjà tranchée.

MAJEURE À TIROIRS

L'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif de la décision dès son prononcé pour les contestations qu'il tranche. Elle fait obstacle à une nouvelle demande lorsqu'il existe une identité de parties agissant en les mêmes qualités, d'objet et de cause, sous réserve de l'évolution du litige ou de prétentions distinctes. La fin de non-recevoir tirée de la chose jugée peut être invoquée sans examen au fond de la nouvelle demande. Le juge doit interpréter le dispositif à la lumière des motifs qui en sont le soutien nécessaire, sans étendre l'autorité au-delà de ce qui a été effectivement tranché.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Décision juridictionnelle antérieure
- Contenu exact du dispositif
- Identité des parties/qualités
- Identité d'objet
- Identité de cause et faits nouveaux

CONCLUSION-TYPE

La nouvelle demande est irrecevable si elle reproduit entre les mêmes parties le litige déjà définitivement tranché.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. civ., art. 1355 ; CPC, art. 480 et 122.

Appel - délai et recevabilité

Question-type. Il faut vérifier si l'appel a été formé par la bonne personne et dans le délai.

MAJEURE À TIROIRS

L'appel est ouvert à la partie qui y a intérêt, à condition de ne pas avoir renoncé au recours et que la décision soit susceptible d'appel. Le délai court en principe à compter de la notification régulière du jugement et varie selon la matière. Le recours est formé par déclaration contenant les mentions prescrites. Le délai est augmenté en raison de la distance dans les cas prévus. Un appel tardif est irrecevable ; l'irrégularité de la notification peut empêcher le délai de courir, sans faire disparaître les délais butoirs éventuellement applicables.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Décision appellable
- Qualité et intérêt
- Notification régulière
- Durée et computation
- Augmentation de distance
- Mentions de la déclaration

CONCLUSION-TYPE

L'appel est recevable si la décision est susceptible de recours et si la déclaration a été formée dans le délai courant d'une notification régulière.

FONDEMENTS ESSENTIELS

CPC, art. 528 et s., 538 et s., 901 ou 933 selon la procédure.

Effet dévolutif de l'appel

Question-type. La cour doit déterminer quels chefs du jugement lui sont soumis.

MAJEURE À TIROIRS

L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués et de ceux qui en dépendent, sauf lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou lorsque l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel et, dans le régime applicable, les premières conclusions déterminent l'étendue de la dévolution selon les textes en vigueur. La cour ne peut statuer sur un chef non dévolu. Les prétentions doivent être formulées dans le dispositif des conclusions et respecter les règles de concentration et de délais propres à la procédure d'appel.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Chefs expressément critiqués
- Annulation ou indivisibilité
- Rectification dans les premières conclusions lorsque permise
- Prétentions au dispositif
- Dépendance entre chefs

CONCLUSION-TYPE

La cour n'est saisie que des chefs régulièrement dévolus et ne peut réformer le jugement au-delà de cette saisine.

FONDEMENTS ESSENTIELS

CPC, art. 542, 562, 901 et 915-2.

Caducité en procédure d'appel avec représentation obligatoire

Question-type. L'appelant ou l'intimé n'a pas conclu ou signifié dans les délais.

MAJEURE À TIROIRS

Dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les parties doivent remettre leurs conclusions au greffe dans les délais impératifs fixés par le Code. Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, les conclusions de l'appelant doivent également lui être signifiées dans le délai prévu. Le non-respect expose l'appelant à la caducité de la déclaration d'appel et l'intimé à l'irrecevabilité de ses conclusions. Les conclusions doivent déterminer l'objet du litige, formuler les prétentions dans leur dispositif et respecter les exigences de concentration. Les sanctions sont prononcées par le conseiller de la mise en état, sous réserve du déferé.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Procédure avec représentation obligatoire
- Point de départ du délai
- Date de remise au greffe
- Constitution de l'intimé
- Date de signification
- Force majeure éventuelle

CONCLUSION-TYPE

Le dépassement du délai impératif entraîne la sanction procédurale prévue, sauf cause admise par les textes.

FONDEMENTS ESSENTIELS

CPC, art. 908 à 911, 914 et 916.

Procédure orale et comparution

Question-type. Une partie a envoyé des écritures mais ne comparaît pas à l'audience.

MAJEURE À TIROIRS

Dans la procédure orale, les parties présentent en principe oralement leurs prétentions et moyens à l'audience. Les écritures déposées ou adressées ne dispensent pas de comparaître, sauf texte ou décision organisant les échanges sans présence à l'audience. Une partie peut se référer à ses écritures lors de la comparution ; la date des prétentions et moyens est alors celle de leur présentation orale, sous réserve des dispositions particulières. L'absence de comparution peut conduire à ce que la partie soit considérée comme non comparante et à ce que ses demandes écrites ne soient pas examinées.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Nature orale de la procédure
- Dispense de comparution
- Référence aux écritures
- Représentation possible
- Conséquence de l'absence

CONCLUSION-TYPE

Des conclusions écrites ne remplacent pas la comparution lorsque la procédure demeure orale et qu'aucune dispense n'a été accordée.

FONDEMENTS ESSENTIELS

CPC, art. 446-1 et s.

Clause ou tentative préalable de règlement amiable

Question-type. Une partie saisit le juge sans avoir respecté une clause de conciliation ou une obligation préalable.

MAJEURE À TIROIRS

La clause instituant une procédure de conciliation préalable obligatoire constitue, lorsqu'elle est suffisamment précise, une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si elle est invoquée. La demande est irrecevable tant que la procédure convenue n'a pas été mise en œuvre, sauf urgence, impossibilité ou autre exception prévue. Par ailleurs, la loi impose dans certains litiges une tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative avant la saisine. Cette irrecevabilité peut être régularisée si la tentative est accomplie avant que le juge statue, selon le régime applicable.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Existence et précision de la clause
- Champ matériel
- Démarches réellement accomplies
- Exception légale
- Possibilité de régularisation

CONCLUSION-TYPE

À défaut de tentative préalable obligatoire, la demande est irrecevable tant que cette exigence n'a pas été régulièrement satisfaite.

FONDEMENTS ESSENTIELS

CPC, art. 122, 750-1 et jurisprudence sur les clauses de conciliation préalable.